



INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PASSEIO DE BALÃO DE AR QUENTE ENTRE SI CELEBRAM TAROBÁ INDÚSTRIA HOTELEIRA LTDA E RD BALONISMO LTDA.

TAROBÁ INDÚSTRIA HOTELEIRA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 77.766.483/0001-64, doravante denominada simplesmente **CONTRATANTE**, localizada na rodovia BR-469, nº 12280, Parque Nacional do Iguaçu, CEP: 85.859-899, na cidade de Foz do Iguaçu-PR, neste ato representada por seu gerente geral, **ANDRÉ FAGUNDES TERRENGUI**, brasileiro, casado, portador da cédula de identidade nº C44396 MT/SP, inscrito no CPF nº 323.733.788-92;

RD BALONISMO LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 49.962.936/0001-92, doravante denominada simplesmente **CONTRATADA**, localizada na rua Sebastiana Caldeira, nº 75, Jardim Bourbon, CEP: 85.853-583, na cidade de Foz do Iguaçu-PR, neste ato representada pelo Sócio Administrador **RODOLFO DATSCH**, brasileiro, casado, inscrito no CPF nº 038.519.249-59, residente e domiciliado na rua Rio de Janeiro, nº 823, CEP: 85.852-050, Foz do Iguaçu-PR.

Pelo presente instrumento, as partes acima qualificadas celebram entre si o contrato de prestação de serviço de passeio de balão de ar quente, o qual se regerá pelas cláusulas a seguir:

DO OBJETO

Cláusula 1ª - O presente contrato tem por objetivo a prestação de serviço de passeio de balão de ar quente, na modalidade cativo, para os clientes do SANMA HOTEL.

DAS CONDIÇÕES DO SERVIÇO

Cláusula 2ª - Os serviços serão executados conforme descrito abaixo:

- 1) A modalidade do passeio será o voo cativo, em que o balão de ar quente é inflado e fixado em pontos de ancoragem com limitação de área de voo, de forma horizontal e vertical;
- 2) A aeronave utilizada será o balão prefixo BR-FOZ1, conforme Certidão de Cadastro em anexo, com capacidade para 4 (quatro) passageiros;
- 3) O passeio só acontecerá em condições climáticas favoráveis e seguras;
- 4) A **CONTRATADA** realizará a triagem dos passageiros, considerando eventuais limitações físicas, psíquicas, peso excessivo, menores de idade, gestantes e condições de saúde;
- 5) A **CONTRATADA** disponibilizará a equipe necessária para o desenvolvimento da atividade, bem como, todos os equipamentos necessários para a plena realização da atividade;
- 6) Os passeios serão realizados nas dependências do SANMA HOTEL, em local previamente acordado entre as partes;
- 7) Os passeios serão realizados as sextas-feiras, com início às 17h00, porém não se limitando, desde que haja acordo entre as partes;
- 8) A oferta do passeio e a cobrança será realizada pelo SANMA HOTEL.

OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

Cláusula 3ª - Constituem-se obrigações da **CONTRATADA**, sem prejuízo das demais, especificadas ou implícitas no contrato:

- Responsabilizar-se pela obtenção e manutenção das anuências junto aos Órgãos competentes, arcando com todas as despesas decorrentes dessas;
- Fornecer equipe necessária, treinada e habilitada, para a prestação do serviço;
- Ser responsável pleno funcionamento da aeronave;
- Ser responsável pelos danos causados diretamente à **CONTRATANTE** ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo quando da execução dos serviços;
- Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas;
- Apresentar, sempre que solicitado, durante a execução do contrato, documentos que comprovem estar cumprindo a legislação em vigor quanto às obrigações assumidas neste, em especial, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, tributários, fiscais e comerciais;
- Responsabilizar-se por todas as despesas salariais dos empregados que vier se utilizar na execução dos serviços objeto deste contrato, bem assim como encargos previdenciários e obrigações sociais previstos na legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria;
- Fornecer todas as ferramentas, equipamentos, EPI's e EPC's a serem utilizados na prestação dos serviços objeto deste contrato;
- Cumprir integralmente as normas referente a saúde e segurança do trabalho;
- Responsabilizar-se cível e criminalmente por qualquer incidente ou acidente decorrente da prestação de serviço.

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

Cláusula 4ª - São obrigações da parte **CONTRATANTE**:

- Fornecer local adequado à execução das atividades;
- O cumprimento com as obrigações financeiras avençadas.

DO VALOR E A FORMA DE PAGAMENTO

Cláusula 5ª – A remuneração da prestação de serviço será de R\$ 2.850,00 (dois mil e oitocentos e cinquenta reais) por hora de voo.

Parágrafo Primeiro: Para fins de contagem da hora mencionada nesta cláusula, será considerado a partir do momento em que o balão esteja em condições de receber os passageiros.

Parágrafo Segundo: No preço constante nesta Cláusula, estão incluídos todos os custos, obrigações e encargos inerentes ao objeto contratado, não podendo ser atribuída à **CONTRATANTE** nenhuma despesa adicional, a qualquer título.

Parágrafo Terceiro: A **CONTRATANTE** efetuará o pagamento a **CONTRATADA** até o 3º (terceiro) dia útil do mês subsequente a prestação do serviço, contatos a partir da entrega da nota fiscal.

Parágrafo Quinto: O pagamento será realizado a **CONTRATADA**, na conta corrente:

Banco: Itau

Agência: 3839

Conta Corrente: 99071-4

Chave Pix: 49962936000192

DA VIGÊNCIA E DA RESCISÃO DO CONTRATO

Cláusula 6ª – Este contrato terá vigência de 12 (doze) meses, contatos a partir de sua assinatura, podendo ser renovado por igual período, mediante celebração de termo aditivo.

Parágrafo Único: O presente contrato poderá ser extinto a qualquer momento, desde que a parte interessada proceda com notificação expressa à outra parte com antecedência mínima de 30 (trinta) dias.

DOS ADITIVOS E ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

Cláusula 7ª – Quaisquer alterações ou aditivos contratuais a serem feitos no presente contrato, somente serão feitos por intermédio de documento assinado pelas partes.

ACORDO INTEGRAL

Cláusula 8ª – Todos os acordos e entendimentos entre **CONTRATANTE** e **CONTRATADO**, referentes ao objeto e condições do contrato, estão integralmente reguladas no presente instrumento, estando expressamente revogadas quaisquer negociações anteriores não refletidas neste contrato e seus anexos.

DO TÍTULO EXECUTIVO

Cláusula 9ª – O presente contrato constitui título executivo extrajudicial e as obrigações assumidas pelas partes comportam execução específica, na forma do art. 784, III do CPC/2015.

DA PROTEÇÃO DOS DADOS

Cláusula 10ª – As Partes declaram-se cientes dos direitos, obrigações e penalidades aplicáveis constantes da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (Lei 13.709/2018), que de maneira ampla e perfeita será aplicada ao presente instrumento, obrigando assim as Partes a adotar todas as medidas razoáveis para garantir, por si, bem como seu pessoal, colaboradores, empregados e subcontratados que utilizem os Dados Protegidos na extensão autorizada na referida LGPD, não devendo praticar qualquer tipo de ato que envolva os dados pessoais relativos ao Contrato sem a prévia autorização ou solicitação da outra Parte, observando sempre os princípios da adequação e necessidade do tratamento.

Cláusula 11ª – Caso haja o desligamento ou rescisão do presente contrato, os dados de ambas as partes serão devidamente descartados, conforme estabelecido na Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (Lei 13.709/2018).

Cláusula 12ª – A **CONTRATADA** manterá sigilo sobre os dados que tiver acesso em decorrência da prestação de serviços.

Cláusula 13ª – A **CONTRATANTE** ao conceder anuência a este contrato, permite a **CONTRATADA** a utilização a logo da empresa contratante em seu portfólio.

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Cláusula 14ª – As partes reconhecem expressamente que não se estabelece, por força deste contrato, qualquer tipo de sociedade, associação, relação contratual de mandato, agenciamento ou distribuição entre elas, bem como qualquer vínculo empregatício entre as partes e os empregados e/ou prepostos destacados pela **CONTRATADA** para a execução dos serviços ora pactuados.

Cláusula 15ª – A CONTRATADA, neste ato, declara não haver vínculo empregatício entre seus empregados, sócios e administradores e a **CONTRATANTE**, não restando qualquer liame de subordinação, pessoalidade ou ingerência, sobretudo de natureza técnica sobre os serviços e atividades objeto deste Contrato.

Cláusula 16ª – O pessoal contratado para execução dos serviços, pessoas, físicas ou jurídicas, ficarão subordinadas a **CONTRATADA**, a quem caberá exclusivamente os poderes de administração, direção e controle de suas atividades, incluindo o pagamento de qualquer remuneração ou reembolso que seja devido aos seus subordinados, não existindo qualquer vínculo entre essas pessoas físicas ou jurídicas com a **CONTRATANTE**.

DO FORO

Cláusula 17ª – Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do contrato, as partes elegem o foro da Comarca de Cidade de Foz do Iguaçu – PR.

E, por estarem justos e acordados, assinam as partes o presente instrumento, em 02 (duas) vias de igual teor e forma e para um só efeito de direito, na presença de 02 (duas) testemunhas abaixo assinadas.

Foz do Iguaçu, 05 de agosto de 2025.

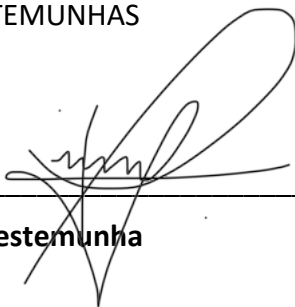
P/ CONTRATANTE

P/ CONTRATADO

ANDRÉ FAGUNDES TERRENGUI

RODOLFO DATSCH

TESTEMUNHAS



1ª Testemunha

2ª Testemunha

CERTIDÃO DE CADASTRO (RBAC-103) ULTRALEVES MOTORIZADOS E BALÕES LIVRES TRIPULADOS:

Esta certidão, quando vigente, atesta que o ultraleve motorizado ou balão livre tripulado foi devidamente identificado e pode ser utilizado para a prática das atividades regidas pelo o Regulamento Brasileiro de Aviação Civil RBAC-103 na forma do requisito 103.7.

Esta certidão não substitui a certidão de cadastro de aerodesportista.

Nome do responsável: LUCAS CHEMIN

CPF/Passaporte: 06586794900	Modalidade associada: Balonismo	Número máximo de ocupantes: 5
Tipo do equipamento: Balão livre tripulado	Marca do equipamento: Golfier Balloons	Modelo: G20 - 3600
Peso vazio: 542.000 kg	Peso máximo de decolagem: 900.000 kg	Velocidade máxima (VNE/VNO): 0 km/h
Tipo de motorização: Maçarico DUPLO	Potência máxima:	Componentes principais (SN): - Envelope Golfier Balloons G20 - 3600 - S/N 060 - Cesto Golfier Balloons S-120X180 - S/N 039 - Maçarico Golfier Balloons Vulcano Duplo - S/N 40 \ 41 - Tanque Golfier Balloons P30 - S/N 233 - Tanque Golfier Balloons P30 - S/N 234 - Tanque Golfier Balloons P30 - S/N 237 - Tanque Golfier Balloons P30 - S/N 235
Foto da aeronave: 		
		Marca de identificação: BR-FOZ1
Data da emissão: 02/08/2025	Data da validade: 02/08/2026	Situação do cadastro: Vigente

Essa certidão foi emitida eletronicamente pelo sistema Aerodesporto – RBAC-103 e sua validade pode ser consultada diretamente na ferramenta de busca pelo site <https://sistemas.anac.gov.br/Aerodesporto103>.

Cadastro aprovado pela **INSTITUTO DO AERODESPORTO BRASILEIRO, 39818819000104.**